

یکشنبه 13 مهر 1404
سال هشتاد و یک شماره 23453

مرجع تصویب: آراء هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 2056

رأی شماره 872147 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقهای بازنشستگی به شماره 064799/06/0353/1403 مورخ 1403/1/26 بانک ملی (اداره امور شعب شرق تهران) ابطال نشد

هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی

* شماره پرونده: هت/ 0300130

* شماره دادنامه سیلور: 140431390000872147 تاریخ: 1404/04/18

* شاکی: آقای محمد مشایخی

* طرف شکایت: صندوق بازنشستگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوقهای بازنشستگی به شماره 064799/06/0353/1403 مورخ 1403/1/26 بانک ملی (اداره امور شعب شرق تهران)

* شاکی دادخواستی به طرفیت صندوق بازنشستگی کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقررہ مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

موضوع: دستور العمل نقل و انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق های بازنشستگی

با سلام و احترام

با اشاره به نامه شماره 39601 تاریخ 1403/1/19 اداره کل سرمایه انسانی، در راستای ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجميع سوابق بیمه ای اشخاص (موضوع تصویب نامه شماره 267/13/1403 تاریخ 1403/1/11 صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک ها، در خصوص نحوه پذیرش سوابق خصوصی کارکنان بانک ارسال و براساس مفاد نامه مذکور، به اطلاع می رساند:

پذیرش سوابق خدمت در شرکتها و مؤسسات خصوصی حسب قانون نحوه تأثیر سوابق غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی کارکنان دولت مصوب تاریخ 1372/2/19"، صرفاً در حالت بازنشستگی (در سال اول پس از صدور حکم بازنشستگی) میسر بوده و در سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی محاسبه نمی گردد.

بنابراین همکارانی که قبل از استخدام در بانک در بخش خصوصی دارای سابقه خدمت می باشند مشروط بر اینکه با سابقه کمتر از 30 سال بازنشسته گردند، می توانند بعد از صدور حکم بازنشستگی (در سال اول بازنشستگی) با ارائه درخواست و مستندات سابقه خدمت قبلی، نسبت به انتقال حق بیمه خود اقدام نمایند.

طبق قانون نقل و انتقال سوابق غیردولتی، با پرداخت مابه التفاوت کور پس انداز بازنشستگی، بدون تأثیر در سنوات خدمت در بانک به ازای هر سال خدمت قابل انتقال یک روز حقوق بازنشستگی افزایش خواهد یافت.

بدیهی است احتساب سوابق در بخش دولتی کمافی السابق انجام می شود لذا مجدداً تأکید می گردد برای انتقال کسور و احتساب سوابق دولتی، تکمیل و ارسال مدارک الزامی می باشد:

1- تکمیل فرم درخواست احتساب سابقه

2- تکمیل فرم انتقال کسور (نمونه 104)

3- گواهی خدمت از محل کار قبلی یا ریز صورتحساب حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی

4- تصویر مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)

5 - فرم درخواست احتساب سابقه و نمونه 104 پیوست نامه می باشد)

در ضمن چنانچه خدمت نظام وظیفه کارکنان جدیدالاستخدام پیمانی که حداقل یک سال سابقه دارند کارکنان رسمی تبدیل وضعیت و کارکنان منتقله از بانک سپه تاکنون محاسبه نشده است، علاوه بر تکمیل فرم درخواست، فرم انتقال کسور (نمونه 104) نیز تکمیل و با تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت و سایر مدارک مذکور در بند قبلی برای انتقال کسور از طریق اتوماسیون اداری و ارسال اصل مدارک از طریق پست اقدام نمایند.

در خصوص انتقال کسور بازنشستگی (حق بیمه) سوابق کارکنان منتقله از بانک سپه و کارکنان تبدیل وضعیت مکاتبات اولیه برای اخذ مجوز از صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها توسط اداره کل سرمایه انسانی انجام می گردد و به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

کارکنان موسسه اعتباری نور سابق نیز پس از صدور حکم انتقال و تعیین تکلیف حقوق و مزایا مشمول مفاد این دستورالعمل می گردند.

مقتضی است مراتب به نحو شایسته به تمامی کارکنان آن واحد اطلاع رسانی گردد.

اداره امور شعب شرق تهران

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در دادخواست تقدیمی بیان داشته است دستورالعمل مورد اعتراض با قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ای (مصوب 1402) مغایرت دارد، زیرا در حالیکه قانون نحوه تأثیر سوابق غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی کارکنان دولت (مصوب 1372) بطور ضمنی توسط قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ای (مصوب 1402) فسخ شده است اما در دستورالعمل مورد اعتراض با استناد به قانون نحوه تأثیر سوابق غیردولتی، سوابق خدمت در شرکت ها و مؤسسات خصوصی صرفاً در حالت بازنشستگی، مؤثر بوده و در سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی محاسبه نمی گردد در واقع انتقال سوابق بیمه ای مربوط به اشتغال در بخش خصوصی به سوابق اشتغال در بانکها، تنها موجب افزایش مستمری بازنشستگی می شود و جزو سنوات لازم برای بازنشستگی قابل احتساب نیست.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به موجب ای به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- مرقومه ای که شاکی به آن اعتراض نموده است صرفاً مکاتبه اداری است و جنبه اعلامی دارد و مصوبه نمی باشد تا رسیدگی به آن در صلاحیت هیئت عمومی باشد.

2- ماده 9 قانون نقل و انتقال سوابق بیمه ای (مصوب 1402) قوانین منسوخ را به صراحت اعلام کرده است اما قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیردولتی (مصوب 1372) را جزو قوانین منسوخ ذکر نکرده است.

3- طبق ماده 151 قانون استخدام کشوری (مصوب 1345)، صرفاً سوابق خدمت تمام وقت در مؤسسات و شرکتهای دولتی، قابل احتساب در سنوات خدمت کارکنان دولت است؛ در نتیجه سوابق اشتغال در بخشهای غیردولتی به عنوان سوابق دولتی قابل احتساب نیست.

رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری

مطابق ماده واحده قانون نحوه تأثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 1372/2/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی سوابق خدمت مستخدمین دولت، شهرداریها و نهادهای انقلاب اسلامی در شرکتها و مؤسسات غیر دولتی که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی و وظیفه و وظیفه از کارافتادگی صرفاً در تعیین حقوق یا مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب می باشد مشروط بر آن که مستخدمین مزبور (در حالت بازنشستگی) دارای حداقل بیست (20) سال سابقه خدمت دولتی باشند. همچنین بر اساس تبصره 1 این ماده واحده سنوات خدمت موضوع این قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، اعطاء پایه، درجه یا نظایر آن منظور نخواهد گردید. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه بر اساس ماده 151 قانون استخدام کشوری، خدمت تمام وقت در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها در اجرای مقررات این قانون از لحاظ تعیین پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی محسوب و منظور خواهد شد، بنابراین و فارغ از اینکه به موجب ماده 9 قانون نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص مصوب سال 1402 قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365/3/27 و ماده (1) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366/10/27 نسخ شده است نظر به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین حاکم در خصوص احتساب سوابق و سنوات خدمت به شرح مذکور ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی و مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/ 02/ 10) رأی به رد شکایت صادر می شود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا

ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری - انصاری